

1500455-84.2021.8.26.0411

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti

Comarca: Pacaembu

Foro: Foro de Pacaembu

Vara: 2º Vara

Data de Disponibilização: 27/06/2022

... antecedentes. Requer a aplicação do tráfico privilegiado, sendo fixado o regime aberto.

O Dr. Promotor de Justiça pugnou pela procedência da ação, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c 40, III da Lei n.º 11.343/06 (fls. 320/326).

A defesa do acusado, por seu turno, pugna pela improcedência dos pedidos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pacaembu

Foro de Pacaembu

2º Vara

Avenida São João, 1361, Pacaembu - SP - cep 17860-000

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Na referida data abaixo, faço conclusos estes autos ao(à) Exmo(a). Sr. Dr.(a) Rodrigo Antonio Menegatti - Juiz(a) de Direito da comarca de Pacaembu.

Processo nº:

1500455-84.2021.8.26.0411

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Avenida Fagundes, 29, Delegacia de

Polícia, CEP 04512-900, Cravinhos - SP:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93, Avenida Fagundes, 29, Delegacia de

Polícia, CEP 04512-900, Cravinhos - SP

Réu:

ERICA CRISTINA MENDES DA SILVA, (Outros nomes: n/c, Alcinha: n/c), Brasileira, União Estável, Desempregada, RG 41903376, CPF 424.370.768-59, pai MARCIO GARCIA DA SILVA, mãe LUCIANA MARA MENDES, Nascido/Nascida 13/01/1996, de cor Branco, natural de Palmital - SP, com endereço à RUA CEL. AFONSO NEGRÃO, 610, CEP 19970-000, Palmital - SP e BRUNO FERNANDES DA SILVA, Brasileiro, União Estável, Ajudante Geral, RG 47691051, CPF 237.333.778-93, pai Leandro Miguel Fernandes, mãe Maria Cristina da Silva, Nascido/Nascida 15/09/1991, de cor Branco, natural de Palmital - SP, com endereço à Preso por outro juízo na Penitenciária de Irapuru-SP, Matr. SAP nº 667.154-9

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

BRUNO FERNANDES DA SILVA e ERICA CRISTINA MENDES DA SILVA, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados perante esse juízo como incurso no artigo 33 caput

c.c artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06.

Segundo a denúncia, no dia 25/07/2021, por volta das 09h, na Penitenciária de Irapuru/SP, a acusada guardava e trazia consigo 64,5g de cocaína, para fins de entrega a Bruno, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço concorreu para que Erica trouxesse a droga apreendida.

Por força do Habeas Corpus de fls. 156, foi determinada a soltura da ré.

Denúncia recebida às fls. 245/247.

Defesa prévia da acusada às fls. 194/195; defesa prévia do acusado às fls. 233/236.

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação e interrogados os réus (fls. 308/309).

Em sede de alegações finais, a defesa da acusada afirma que ela é ré confessa, primária e não possui Maus antecedentes. Requer a aplicação do tráfico privilegiado, sendo fixado o regime aberto.

O Dr. Promotor de Justiça pugnou pela procedência da ação, condenando os réus pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c.c 40, III da Lei n.º 11.343/06 (fls. 320/326).

A defesa do acusado, por seu turno, pugna pela improcedência dos pedidos acusatórios pela ausência de provas de participação do réu, requerendo a absolvição nos termos do artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal (fls. 331/337).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, à fl. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo pericial de fls. 23/26 e 355/357.

A autoria é indubitosa.

A prova oral colhida ratifica o arcabouço probatório informativo que consta dos autos, isso porque, conforme será a seguir exposto, a oitiva da testemunha responsável pelo flagrante é harmônica sobre a autoria.

Da oitiva das partes e testemunhas e do interrogatório dos réus.

Destaca-se que todas as oitivas foram realizadas por meio de mídia audiovisual.

A testemunha de acusação, Patrícia de Souza campos (ASP), relatou que:

“Ela passou no scanner corporal e foi questionado se ela trazia alguma coisa no seu íntimo, ela disse que sim, levada a um local reservado ela retirou e entregou para mim, ela visitaria o Bruno. Era a segunda vez que ela vinha na unidade visitar o Bruno. Ela disse que ela mesma tinha embalado, mas não sabia o que tinha no invólucro. Se eu não me engano tinham 31 folhas de K-4 e uma substância parecida com pasta base.”

A testemunha de acusação IVAN APARECIDO CECILIO (ASP) relatou que:

"Eu só conduzi a funcionária e a pessoa até à delegacia, não conversei com ela, foi uma apreensão de entorpecente".

O réu BRUNO FERNANDES DA SILVA informou que:

"no dia dos fatos eu não esperava nem a visita [...] do nada me chamaram para o castigo, depois que me falaram a situação que tinha acontecido com ela, passou um mês me apresentaram essa situação, eu não tinha contato com ela, não sabia que ela viria me ver."

A ré ERICA CRISTINA MENDES DA SILVA, disse que:

"Ele não sabia de nada. Eu peguei lá na frente, a pessoa me ofereceu um dinheiro e eu aceitei porque eu estava desempregada, fiz na intenção de ganhar dinheiro. Atualmente tenho um filho e estou grávida."

Passo à análise do delito.

A materialidade do delito encontra-se provada por meio do Auto de Prisão em Flagrante às fls. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 12/13, pela oitiva da testemunha PATRÍCIA DE SOUZA CAMPOS (ASP), bem como por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 14/15 e laudo pericial de fls. 23/26 e 355/357.

Assim, em se tratando de introdução de entorpecente no sistema prisional, diante do relato da agente penitenciária, uníssono, coerente e harmonioso com as demais provas coligidas, verifica-se que os réus praticavam a traficância.

Ademais, a quantidade de entorpecente encontrado e, repiso, a forma de acondicionamento se coadunam perfeitamente com a traficância.

Deixo frisado também que os relatos da agente merecem total credibilidade, não só por coerente com os demais elementos dos autos, mas também porque em nenhum momento foi colocado em dúvida.

É de se consignar, neste momento, que são dignos de créditos o depoimento da funcionária, eis que não se extrai dos autos qualquer indício de que seu objetivo seria o de incriminar injustamente os acusados.

Nesse sentido:

Conforme jurisprudência, o depoimento de agentes de segurança, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não cabendo sua desqualificação pelo só fato de emanar de agente estatal incumbido, por dever de ofício, da repressão criminosa (STF HC n. 73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96)

"Tribunal de Justiça de São Paulo. ENTORPECENTE - Tráfico - Alegação de insuficiência de provas, ausência de testemunhas civis, intenção dos policiais em incriminar o réu e de que somente os testemunhos destes serviriam para embasar o decreto condenatório - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos, de policiais militares, coerentes e firmes que merecem total credibilidade, uma vez que amparados nas provas dos autos - Quantidade e forma de acondicionamento da droga (95 papérolas) demonstrado o intuito mercantil - Simples porte, ademais, que se mostra suficiente para configurar o delito - Alegação de fragilidade probatória refutada - Condenação mantida - Recurso não provido". (Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.).

Desta forma, nada há que subtraia a credibilidade dos depoimentos prestados pela funcionária.

Sendo assim, a versão dos réus de que o acusado Bruno não sabia da entrada de Erica com entorpecentes, é desprovida de qualquer elemento probatório, e visa apenas escapar à responsabilização penal.

Passo à dosimetria da pena

Da ré Erica.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que a ré é primária, motivo pelo qual estabeleço sua penas-base no mínimo legal, ou seja, 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase inexistem causas agravantes ou atenuantes.

Aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

Friso que a atividade criminosa é ínsita à condutada ré, pois parte de um complexo sistema de ingresso de drogas no sistema penitenciário, com transporte geralmente de cidade longínquas (São Paulo, principalmente), guarda em pensões destinadas ao acolhimento de esposas/companheiras de detentos das unidades da comarca (existem 05 unidade penitenciárias na comarca de Pacaembu) e posterior ingresso artificioso na unidade prisional, local onde sabido o exuberante valor de cada grama de droga e a sua perniciosidade no comércio interno.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade das infrações penais.

Em vista da condição econômica da ré, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Do réu Bruno.

Atendendo ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06, verifico que o acusado ostenta maus antecedentes (fls. 283), motivo pelo qual estabeleço sua pena-base acima do mínimo legal, ou seja, 06 anos de reclusão e pagamento de 600 dias-multa, para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06.

Na segunda fase, resta presente a agravante de reincidência, prevista no artigo 61, I, do Código Penal (fls. 280/281), dessa forma, agrava-se a pena em 1/6, que corresponde a 01 ano da pena fixada na primeira fase e 100 dias multa, totalizando 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na terceira fase, aplicável ao caso vertente a incidência do aumento de pena, previsto no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, aumento a penalidade imposta em 1/6, que fica estabelecida, de forma definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, em 08 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de 816 dias-multa.

Torno a reprimenda definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras, frisando não ser caso de reconhecimento da causa de diminuição, pois

evidente que se dedicavam à atividade criminosa, conforme alhures demonstrado.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, não sendo caso de substituição da pena privativa de liberdade, dada a gravidade da infração penal.

Em vista da condição econômica do réu, o valor diário da multa corresponde ao mínimo legal.

Ante o exposto, e considerando tudo o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, e assim o faço para:

1 - CONDENAR a ré ERICA CRISTINA MENDES DA SILVA como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 anos de reclusão, no regime inicial fechado e pagamento de 600 dias-multa, com valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

2 - CONDERAR o réu BRUNO FERNANDES DA SILVA como incurso nas penas do art. 33 caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 anos e 02 meses de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 816 dias-multa valor diário da multa correspondente ao mínimo legal.

Os corréus poderão apelar no regime em que se encontram, uma vez que inexiste circunstância nova a justificar a segregação, ao menos nesta fase procedimental.

Transitada esta em julgado, que seja oficiado ao TRE para suspensão dos direitos políticos.

Custas nos termos do disposto no artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/03 c.c. o artigo 12 da Lei nº 1060/50.

P.I.C.

Pacaembu, 27 de junho de 2022.